[١٠] كِتَابُ الْوَصَايَا

رُوِيَ عَنْ سَعْدٍ؛ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَلَغَ بِيَ الْوَجَعُ مَا تَرَىٰ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ بِخُمُسِ مَالِهِ.

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَالتَّدْبِيرُ مِنْ:

[١] كُلِّ مَنْ تَصِحُّ هِبَتُهُ.

[٢] وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ.

[٣] وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ.

وَلِـ:

[١] كُلِّ مَنْ تَصِحُّ الْهِبَةُ لَهُ.

[٢] وَلِلْحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْوَصِيَّةِ لَهُ.

وَتَصِحُّ بِـ:

[١] كُلِّ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ؛ كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ.

[٢] وَبِمَا فِيهِ نَفْعٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ.

[٣] وَبِالْمَعْدُومِ؛ كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ.

[٤] وَبِمَا لَا يُقْدَرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِهِ؛ كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ.

[٥] وَبِمَا لَا يَمْلِكُهُ؛ كَمِائَةِ دِرْهَمٍ لَا يَمْلِكُهَا.

[٦] وَبِغَيْرِ مُعَيَّنٍ؛ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، وَيُعْطِيهِ الْوَرَثَةُ مِنْهُمْ مَا شَاؤُوا.